Numero di causa fittizio: OR.2026.83

Estratto ricostruito: rapporti e procedura

La scadenza della prima rata

Estratti comuni ricostruiti

Documento didattico ricostruito. Non è un atto originale.

Da una sentenza svizzera pubblicata. I nomi di persone e società sono inventati.

D04-P01

16 dicembre 2015: è concluso un precedente prestito di CHF 1’500’000, con due rate di CHF 750’000 al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.

D04-P02

7 ottobre 2019: mediante novazione la debitrice subentra a un’altra società in un prestito di CHF 1’215’000 accordato il 1º febbraio 2019. Segue il nuovo accordo del 14 ottobre 2019 per CHF 2’415’000. Il presente estratto non ricostruisce i movimenti di liquidazione fra i contratti.

D04-P03

8 gennaio 2020: il creditore avvia l’esecuzione per CHF 435’000 oltre interessi e per ulteriori CHF 180’000 oltre interessi a titolo di partecipazione agli utili per gli anni 2017 e 2018. La debitrice interpone opposizione.

D04-P04

L’esercizio è limitato alla prima rata di CHF 435’000. Non contiene un bilancio della debitrice, una revoca della postergazione o le ricevute bancarie originali. L’assenza da questo fascicolo non prova che tali documenti non esistano.

Fonte: Bundesgericht 5A_121/2021, 2022-04-06